De : Autorité de Protection des Données Personnelles contact@apdp.bj
Objet : Rép. : Transmission de lettre
Date : 16 déc. 2024 à 07:58:27
À : Gilles FELIHO feliho@me.com
Cc : Nazifatou Kouré ISSA n.issa@apdp.bj

Bonjour Monsieur,

l'APDP prend acte de votre courriel et vous rappelle que le dossier a été examiné conformément aux procédures et est mis en délibéré pour le 19 décembre prochain.

Il vous est loisible de publier votre communiqué, l'APDP se réserve le droit d'agir convenablement et vous répondrez de vos actes en temps opportun.

Bien cordialement.

APDP
Rue 6.076 « Aïdjèdo, Immeuble El MARZOUK Joël »
01 BP : 04837 Cotonou | (+229) 21 32 57 88
Contact@apdp.bj
IFU : 4201810471821
@apdpbenin
@apdpbenin229
(+229) 69 55 00 00
@apdp_benin
@apdpbenin
@apdpbenin229

Les informations contenues dans ce message et les pièces jointes (ci-après dénommés le message) sont confidentielles et peuvent être couvertes par le secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message, il vous est interdit de le copier, de le faire suivre, de le divulguer ou d'en utiliser tout ou partie. Si vous avez reçu ce message par erreur, nous vous remercions de le supprimer de votre système, ainsi que toutes ses copies, et d'en avertir immédiatement l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP), par message de retour. Il est impossible de garantir que les communications par messagerie électronique arrivent en temps utile, sont sécurisées ou dénuées de toute erreur, altération, falsification ou virus. En conséquence, l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel décline toute responsabilité du fait des erreurs, altérations, falsifications ou omissions qui pourraient en résulter. Le contenu de ce message ne représente en aucun cas un engagement de la part de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel sous réserve de tout accord conclu par écrit entre vous et l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel. Toute publication, utilisation ou diffusion, même partielle, doit être autorisée préalablement.

Le 2024-12-13 10:18, Gilles FELIHO a écrit :

> **Bonjour,**
>
> **Par courtoisie, je vous informe ci-dessous du communiqué de presse que j'entends porter à l'attention du public, sur votre institution.**
>
> **Cordialement**
>
> **Communiqué de Presse: L'APDP Faillit à sa Mission de Protection des Données Personnelles**
>
> **Cotonou, le 12 décembre 2024** - L'Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP) est sous le feu des critiques pour son inaction face à une plainte pour violation grave de la loi sur le numérique, mettant en lumière des

Rue 6.076 « Aïdjèdo, Immeuble El MARZOUK Joël »
01 BP : 04837 Cotonou
+229 21 32 57 88 / 69 55 00 00
contact@apdp.bj
www.apdp.bj

REPUBLIQUE DU BENIN

Le Rapporteur

Cotonou, le 05 DEC 2024

Monsieur Gilles Sixte FELIHO
Email: [redacted]

N°2024-3691/APDP/RAPP/SCC/SAOU/NG

Objet : **Invitation à la session Plénière siégeant en contentieux.**

Dossier N° 2024-C/010/DST/SCC/CTJ

Affaire: Gilles Sixte FELIHO contre Félix A. BALLEY

Monsieur,

Dans le cadre de l'instruction de votre plainte, l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP), a tenu le 27 novembre 2024 à son siège la session plénière siégeant en contentieux à laquelle vous avez été invité à comparaître à 16 heures.

A l'issue de cette session, le dossier a été renvoyé au 19 décembre 2024 à partir de 16 heures.

Je vous informe qu'aux termes des dispositions de l'article 457 de la loi n°2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n°2020-35 du 06 janvier 2021, il vous est loisible d'assister en personne à cette session au cours de laquelle l'Autorité aura à statuer sur cette affaire ou vous faire représenter.

En vous souhaitant bonne réception, je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

Amouda ABOU SEYDOU

lacunes préoccupantes dans sa mission de protection des données personnelles au Bénin.

Un Citoyen Délaissé Face à l'Inertie de l'APDP:

Gilles Sixte FELIHO, un citoyen béninois, a déposé une plainte auprès de l'APDP le 3 octobre 2023, accusant le notaire Félix A. BALLEY d'avoir collecté, traité et transmis ses données personnelles de manière illicite et frauduleuse. Malgré des preuves accablantes et des relances répétées, l'APDP est restée sourde aux appels de M. FELIHO pendant plus de neuf mois, sans prendre de mesures concrètes pour faire respecter ses droits.

Violation Flagrante du Droit d'Accès:

M. FELIHO a été privé de son droit d'accès à ses propres données, garanti par l'article 437 de la loi sur le numérique. Le notaire BALLEY a refusé de lui communiquer les informations relatives au traitement de ses données, malgré une mise en demeure par huissier de justice. L'APDP, pourtant garante du respect de ce droit fondamental, n'a pas sanctionné le notaire ni contraint celui-ci à se conformer à la loi.

Manquements Graves à la Loi sur le Numérique:

L'analyse de la loi sur le numérique révèle des manquements flagrants de la part de l'APDP dans le traitement de cette affaire :

- **Absence de Sanction Administrative:** L'APDP dispose du pouvoir de prononcer des sanctions administratives à l'encontre des responsables de traitement qui violent la loi. Cependant, aucune sanction n'a été infligée au notaire BALLEY, malgré les violations graves constatées.
- **Non-Transmission au Procureur:** L'article 483-9 de la loi sur le numérique oblige l'APDP à informer "sans délai" le Procureur de la République des violations constitutives d'infractions pénales. Or, l'APDP s'est abstenue de saisir le Procureur, malgré les demandes explicites du plaignant et le caractère pénal des infractions commises par le notaire.
- **Invitations Illégales et Arbitraires:** L'APDP a adressé à M. FELIHO des "lettres d'invitation" pour assister aux séances plénières. Ces invitations, dépourvues de base légale explicite, ont été utilisées de manière contraignante, engendrant des renvois "pour comparution du plaignant", une pratique dénoncée comme illégale et arbitraire.

Atteinte au Droit Constitutionnel à la Protection des Données:

L'inaction de l'APDP dans cette affaire porte atteinte au droit constitutionnel à la protection des données personnelles, garanti par l'article 35 de la Constitution béninoise. En s'abstenant de sanctionner les violations de la loi et de garantir l'effectivité des droits des citoyens, l'APDP met en péril la confiance du public dans sa mission de régulation et de contrôle.

Appel à l'Action et à la Transparence:

Face à ces graves dysfonctionnements, nous demandons à l'APDP de :

- **Prendre des mesures immédiates** pour sanctionner le notaire BALLEY et garantir le respect du droit d'accès de M. FELIHO.
- **Saisir sans délai le Procureur de la République** pour les infractions pénales commises.
- **Revoir ses pratiques en matière d'invitations**, en s'assurant de la légalité et de la transparence de ses procédures.
- **Renforcer ses efforts de sensibilisation** et de formation des acteurs du secteur du numérique sur la protection des données personnelles.

L'APDP doit agir avec diligence et fermeté pour restaurer la confiance du public et garantir la protection effective des données personnelles au Bénin.

Gilles FELIHO
Médiateur professionnel Diplômé
[redacted]

Formateur juridique certifié

Le 6 déc. 2024 à 16:58, Autorité de Protection des Données Personnelles <contact@apdp.bj> a écrit :

Bonjour,

Veuillez trouver ci- joint, une lettre a*d'invitation à la session contentieuse de l'APDP du 19 décembre prochain.

Merci d'accuser réception.

Cordialement.

--

<fade1aa2.png>

<Invitation M. FELIHO- Décembre.pdf>

De : Gilles FELIHO feliho@me.com
Objet : Rép. : Transmission de lettre
Date : 16 déc. 2024 à 17:32:16
À : Autorité de Protection des Données Personnelles contact@apdp.bj
Cc : Nazifatou Kouré ISSA n.issa@apdp.bj

Bonjour,

"vous répondrez de vos actes en temps opportun."

Mes actes reposent sur des faits établis, documentés et non démentis d'une part, et sur la loi d'autre part. Je suis donc prêt à en répondre partout où besoin sera, et à tout moment.

De plus, vous allez ainsi m'offrir une tribune pour démontrer, s'il en était encore besoin que :

1°) votre inaction contribue à banaliser, voire encourager, la fraude aux données personnelles et à la violation du droit d'accès.

2°) Malgré les preuves accablantes du caractère frauduleux de l'utilisation de mes données personnelles dans un document administratif, lui-même frauduleux, vous avez choisi de ne pas saisir le Procureur de la République, comme l'exige pourtant l'article 483-9 de la loi sur le numérique. Votre décision de violer de façon ostentatoire la loi me prive de la protection légale à laquelle j'ai droit et m'expose au risque d'être injustement associé à cette fraude et partant, de subir injustement les conséquences judiciaires d'actes faits à mon insu.

Vous me livrez ainsi potentiellement, délibérément et froidement à une grave injustice. A quelles fins ? Et je ne fais pas état de l'atteinte porter à mon honneur et à ma probité, en laissant mon nom inscrit dans un document administratif frauduleux.

3°) Vous m'avez illégalement contraint à délaisser mes activités professionnelles, plusieurs fois, sans aucune aucune raison valable. Ainsi, à la quête de la protection de mes données, j'ai encore du

sacrifier, vainement, de mon temps et accuser des manques à gagner, sans aucun résultat tangible.

C'est vous dire que je ne crains pas vos menaces, ni intimidations.

Mes deux boussoles sont : la loi et la vérité. En dehors de ce champ vous êtes mes adversaires, qui que vous soyez.

Cordialement

Gilles FELIHO
Médiateur professionnel Diplômé
Formateur juridique certifié

[redacted]

> Le 16 déc. 2024 à 07:58, Autorité de Protection des Données Personnelles <contact@apdp.bj> a écrit :
>
> Bonjour Monsieur,
>
> l'APDP prend acte de votre courriel et vous rappelle que le dossier a été examiné conformément aux procédures et est mis en délibéré pour le 19 décembre prochain.
>
> Il vous est loisible de publier votre communiqué, l'APDP se réserve le droit d'agir convenablement et vous répondrez de vos actes en temps opportun.
>
> Bien cordialement.

<fade1aa2.png>

Le 2024-12-13 10:18, Gilles FELIHO a écrit :

> **Bonjour,**
>
> **Par courtoisie, je vous informe ci-dessous du communiqué de presse que j'entends porter à l'attention du public, sur votre institution.**
>
> **Cordialement**
>
> ## Communiqué de Presse: L'APDP Faillit à sa Mission de Protection des Données Personnelles
>
> **Cotonou, le 12 décembre 2024 -** L'Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP) est sous le feu des critiques pour son inaction face à une plainte pour violation grave de la loi sur le numérique, mettant en lumière des lacunes préoccupantes dans sa mission de protection des données personnelles au Bénin.
>
> **Un Citoyen Délaissé Face à l'Inertie de l'APDP:**
>
> Gilles Sixte FELIHO, un citoyen béninois, a déposé une plainte auprès de l'APDP le 3 octobre 2023, accusant le notaire Félix A. BALLEY d'avoir collecté, traité et transmis ses données personnelles de manière illicite et frauduleuse. Malgré des preuves accablantes et des relances répétées, l'APDP est restée sourde aux appels de M. FELIHO pendant plus de neuf mois, sans prendre de mesures concrètes pour faire respecter ses droits.
>
> **Violation Flagrante du Droit d'Accès:**
>
> M. FELIHO a été privé de son droit d'accès à ses propres données, garanti par l'article 437 de la loi sur le numérique. Le notaire BALLEY a refusé de lui communiquer les informations relatives au traitement de ses données, malgré une mise en demeure par huissier de justice. L'APDP, pourtant garante du respect de ce droit fondamental, n'a pas sanctionné le notaire ni contraint celui-ci à se conformer à la loi.
>
> **Manquements Graves à la Loi sur le Numérique:**
>
> L'analyse de la loi sur le numérique révèle des manquements flagrants de la part de l'APDP dans le traitement de cette affaire :
>
> - **Absence de Sanction Administrative:** L'APDP dispose du pouvoir de prononcer des sanctions administratives à l'encontre des responsables de traitement qui violent la loi. Cependant, aucune sanction n'a été infligée au notaire BALLEY, malgré les violations graves constatées.
> - **Non-Transmission au Procureur:** L'article 483-9 de la loi sur le numérique oblige l'APDP à informer "sans délai" le Procureur de la République des violations constitutives d'infractions pénales. Or, l'APDP s'est abstenue de saisir le Procureur, malgré les demandes explicites du plaignant et le caractère pénal des

infractions commises par le notaire.

- **Invitations Illégales et Arbitraires:** L'APDP a adressé à M. FELIHO des "lettres d'invitation" pour assister aux séances plénières. Ces invitations, dépourvues de base légale explicite, ont été utilisées de manière contraignante, engendrant des renvois "pour comparution du plaignant", une pratique dénoncée comme illégale et arbitraire.

Atteinte au Droit Constitutionnel à la Protection des Données:

L'inaction de l'APDP dans cette affaire porte atteinte au droit constitutionnel à la protection des données personnelles, garanti par l'article 35 de la Constitution béninoise. En s'abstenant de sanctionner les violations de la loi et de garantir l'effectivité des droits des citoyens, l'APDP met en péril la confiance du public dans sa mission de régulation et de contrôle.

Appel à l'Action et à la Transparence:

Face à ces graves dysfonctionnements, nous demandons à l'APDP de :

- **Prendre des mesures immédiates** pour sanctionner le notaire BALLEY et garantir le respect du droit d'accès de M. FELIHO.
- **Saisir sans délai le Procureur de la République** pour les infractions pénales commises.
- **Revoir ses pratiques en matière d'invitations**, en s'assurant de la légalité et de la transparence de ses procédures.
- **Renforcer ses efforts de sensibilisation** et de formation des acteurs du secteur du numérique sur la protection des données personnelles.

L'APDP doit agir avec diligence et fermeté pour restaurer la confiance du public et garantir la protection effective des données personnelles au Bénin.

Gilles FELIHO
Médiateur professionnel
Diplômé
Formateur juridique certifié

|
<blocked.gif> [redacted]
3
<blocked.gif> [redacted]
m
<blocked.gif>

-

Le 6 déc. 2024 à 16:58, Autorité de Protection des Données Personnelles <contact@apdp.bj> a écrit :

Bonjour,

Veuillez trouver ci- joint, une lettre a*d'invitation à la session contentieuse de l'APDP du 19 décembre prochain.

Merci d'accuser réception.

Cordialement.

--

<Invitation M. FELIHO- Décembre.pdf>